Quas vestro et communi — Praesulibus Hungariae de matrimoniis mixtis

GREGORIUS PP. XVI. · 1841-04-30 · Latin

Venerabilibus fratribus praesulibus Hungariae

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabiles fratres, - salutem et apostolicam benedictionem.

Quas vestro et communi istius regni anti- stitum nomine ad Nos per ven. fratrem Jose- phum episcopum Canadiensem misistis, obse- quentissimae literae, partim moeroris, partim laetitiae causa Nobis extiterunt. Et sane, cum pro apostolici muneris officio, sacrae doctrinae et disciplinae integritati cavere studiosissime debeamus , non possumus non moleste ferre quidquid in earum discrimien induci fortasse contingat. Exploratum porro satis superque est quid Ecclesia de matrimoniis, catholicos inter et acatholicos, perpetuo senserit. [psa nimirum tamquam illicitas planeque perniciosas semper habuit eiusmodi nuptias, tum ob flagitiosam in divinis rebus communionem, tum ob im- pendens catholico coniugi perversionis pericu- lum pravamque sobolis institutionem. Atque huc omnino pertinent antiquissimi canones iulis severe interdicentes, et recentiores summo- rum Pontificum sanctiones, a quibus speciatim recensendis iuyat abstinere, cum ea abunde sufficiant, quae in rem disseruit insignis me- moriae praedecessor Noster Benedictus XIV in encyclicis literis ad Poloniae regni episcopos, atque in celebratissimo opere quod de Synodo Dioecesana inscriptum est. Quod si alicubi propter locorum ac temporum difficultatem talia connubia tolerentur, id profecto ad eam referendum est aequanimitatem, quae nulla ra- tione adprobationis vel consensus cuiuspiam loco habenda sit, sed merae patientiae, quam ad maiora vitanda mala affert necessitas, non

voluntas ; quemadmodum in data ad archiepi- scopum Moguntinum die nona octobris mille- simo octingentesimo tertio, epistola fel. recor. Pius VII, decessoris sui ad episcopos Vratisla- viensem, Rosnaviensem, Scepusiensem respon- siones commemorans, sapienter animadvertit.

Hine etiam accidit ut, si aliquid de cano- num severitate remittens, haec Apostolica Sedes mixta istiusmodi matrimonia quandogue per- misit, id gravibus dumtaxat de causis aegreque admodum fecerit, et nonnisi expressa sub con- ditione, de praemittendis opportunis cautioni- bus, non modo ut coniux catholicus ab aca- tholico perverti non posset, quin potius ille teneri sciret ad hunc pro viribus ab errore re- trahendum, sed insuper ut proles utriusque sexus, ex hisce coniugiis procreanda, in catho- licae religionis sanctitate omnino educaretur. Quae certe cautiones in ipsa divina et naturali lege fundantur, in quam procul dubio gravis- sime peccat quisquis se vel futuram sobolem perversionis periculo temere committit.

Iam vero ex praedictis vestris literis compe- rimus per istius regni dioeceses abusum com- muniter inolevisse, ut matrimonia, catholicos inter et acatholicos, nulla licet accedente Ec- clesiae dispensatione, nec praeviis necessariis cautionibus, per catholicos parochos benedi- ctione sacrisque ritibus honestarentur. Ac pro- pterea intelligitis, venn. fratres, quam graviter exinde affici debuerimus, maxime cum inve- ctam ita lateque propagatam perspiceremus omnimodam mixtarum nuptiarum libertatem, atque adeo magis in dies promotum funestis- ‘simum, uti vocant, indiferentismum in reli- gionis negotio intra vastissimi illius regni fines, quod antea catholicae fidei gloria tantopere praestabat. Nec sane dissimulamus, Nos san- ctissimi quo fungimur muneris partes minime fuisse praetermissuros, si scilicet res pridem innotuisset. Hanc autem silentii Nostri causam ex eo etiam yobis pronum est conlicere, quod vel nuperis temporibus nulla prorsus ad pro- miscuas nuptias istic ineundas apostolica dis- pensatio fuerit concessa, nisi praescriptis ne- cessariis conditionibus , iniunctisque regulis quae ex Sanctae huius Sedis instituto servari consueverunt. ;

Inter haec tamen non parum solatii Nobis allatum est quod, uno tempore de ingruenti malo certiores facti, didicerimus pariter adhi- bita per vos collegasque vestros studia, ad illud opportune medendum. Et superabundavit qui- dem gaudio cor Nostrum, cum noverimus, quo coniunctim zelo inflammemini, ut catholicae fidei puritas illaesa usque permaneat, quaque unanimiter hanc Apostolicam Sedem, veritatis ducem et magistram, observantia ac devotione prosequamini, ad illius nutum crediti vobis pastoralis officii rationem sedulo dirigentes. Ubi enim, docti Nostris in rem ipsam declaratio-

nibus ad alias regiones spectantibus, perpen- distis, praxim, quae istic invaluerat, Ecclesiae principiis ac legibus penitus adversari, ac pro- inde sine gravi periculo tolerari per vos diu- tius non posse; minime dubitastis communi consilio atque opera eidem tollendae, ut par erat, insistere, parati etiam fortiter sustinere pericula, si quae forent, pro aeterna vestra gregisque salute obeunda. Ad Nostram autem laetitiam complendam accesserunt uberes fru- ctus qui ex vestris curis illico dimanarunt. _Neque enim ignoramus quam fideliter parochi et reliquus clerus vestris ea de re monitis prae- ceptisque fuerint obsequuti, ita ut, illegitima consuetudine iam passim sublata, primaevae

sacrorum canonum disciplinae consultum sit. Itaque gratulamur vobis maiorem in modum, venn. fratres, et, gratias agentes Deo, qui vos- metipsos in fidei suae ac doctrinae tutelam fortitudine induit ex alto, hortari ac vehemen- tius etiam excitare non desistimus, ut pari firmitate atque constantia pergatis catholicae Ec- clesiae causam propugnare, ne pravus usus us- plam reviviscat, et si quod adhuc superest, il- lius germen funditus eradicetur.

Interim vero non potuimus non attente ‘re- spicere ad ea omnia quae in memoratis vestris literis addebatis, exponentes nimirum gravissi- mas circumstantiarum difficultates, unde per- moti ac propemodum coacti tolerandum cen- suistis ut, si quando catholicus vir aut mulier, conantibus, licet contra per debitas suasiones hortationesque, sacris pastoribus, in contra- hendis mixtis matrimoniis citra necessarias cau- tiones sententia persistat, nec aliunde res absque maiori catholicae religionis discrimine valeat impediri, tum parochi, matrimonio ipsi passive tantum intersint, ab omni religioso ritu et a quovis approbationis indicio prorsus abstinen- do. Qua quidem providentiae forma, dum pro- positum vobis erat praesenti necessitati prudenter occurrere, arduum huiusmodi negotium ad Nos quamprimum deferendum statuistis , assensum in id Nostrum impetraturi, quem ex urgenti causarum concursu praesumi tunc quo- dammodo posse arbitrabamini. Et reapse Nos, qui, ceteroquin sanctissimis catholicae Ecclesiae doctrinis institutis integre retinendis iugiter in- tenti, nequaquam omittimus calamitosis ista- rum regionum circumstantiis ortisque inde ve- stris angustiis, pro tradita Nobis potestate, sub- venire; quin susceptam per vos consilii ratio- nem improbemus, petitioni vestrae ducimus in- dulgendum. Idque facimus congruenter ad ea quae et Nos ipsi, praedecessorum Nostrorum exemplo, circa aliarum ditionum loca haud ita pridem tolerantes admisimus; et iam ante alter illorum, san. nempe mem. Pius VI, pro aliqua ipsiusmet Hungarici regni dioecesi pluries de- claraverat. Is namque in responsione quam, tum anno millesimo septingentesimo octuage-—

simo secundo, Vindobonae degens, tum subse- quenti post suum in Urbem reditum, dandam mandavit episcopo Scepusiensi, quamque huius successori anno millesimo septingentesimo no- nagesimo quinto iterari iussit, ita, de mixtis connubiis in iis temporum adiunctis agens , mentem suam aperuit: « quaecumque, scilicet, de hac re latae essent leges, oportere ut epi- scopus et parochi studiose et prudenter curent, ne huiusmodi matrimonia fiant, et si contra- hantur, ut proles universa in catholica religione educetur: quoties vero ipsis invitis secus fuerit

factum, abstineant semper a nuptiali benedi-

ctione impertienda, eorumque praesentia, si necessitas urgeat, sit tantummodo materialis, neque actibus et declarationibus coniungatur, quae confirment vel adprobent prolem aliter quam in religione catholica posse educari ».

Si quidem igitur, venn. fratres, in regni istius dioecesibus ex temporum, locorum ac perso- narum conditione quandoque contingat, ut ma- trimonium acatholici viri cum catholica mu- liere, et vicissim, deficientibus licet cautionibus ab Ecclesia praescriptis, absque maioris mali scandalique periculo in religionis perniciem interverti omnino non possit, simulque (verbis utimur gloriosae memoriae Pit VII supranunciata epistola ad archiepiscopum Moguntinum) in Ecclesiae utilitatem et commune bonum ver- gere posse dignoscatur, si huiusmodi nuptiae, quantumlibet vetitae et illicitae, coram catho- lico parocho potius quam coram ministro hae- retico, ad quem partes facile confugerent, ce- lebrentur; tunc parochus catholicus, aliusve sacerdos eius vice fungens, poterit iisdem nuptiis materiali tantum praesentia, excluso quo- vis ecclesiastico ritu, adesse, perinde ac si par- tes umice ageret meri testis, ut aiunt, qualifi- cati seu auctorizabilis, ita scilicet ut, utriusque coniugis audito consensu, deinceps pro suo of- ficio actum valide gestum in matrimoniorum librum referre queat.

His tamen in circumstantiis, uti idem de- cessor Noster apposite commendabat, haud im- pari imo maiori etiam conatu et studio per epi- scopos et parochos elaborandum est, ut a ca- tholica parte perversionis periculum, quoad fieri poterit, amoveatur, ut prolis utriusque sexus educationi in religione catholica, quo meliori modo fas erit, cautum sit, atque ut coniux, catholicae fidei adhaerens, serio admoneatur de obligatione, qua tenetur, curandi pro viribus acatholici coniugis conversionem, quod ad veniam patratorum criminum facilius a Deo obtinendam erit opportunissimum.

Ceterum, intime dolentes quod haec tole- rantiae ratio erga regnum professione catholi- cae religionis insigne fuerit ineunda, sinceris- sime coram Deo profitemur, Nos ad ipsam

unica de causa adduci, seu verius pertrahi, ne graviora Ecclesiae catholicae incommoda_ ob- veniant. Idcirco vos, venn. fratres, cunctosque collegas vestros per viscera Iesu Christi, cuius personam immerentes utique gerimus in terris, tota animi contentione obtestamur, ut id de- mum in tam gravi negotio agere studeatis , quod, implorato Spiritus Sancti lumine, istius- modi fini revera censueritis respondere. Atque illud. una simul satagite, ne tali tolerantiae ratione erga homines mixta connubia illicite contracturos fiat, ut in catholico populo exte- nuetur memoria canonum ea matrimonia de- testantium et constantissime curae, qua sancta mater Ecclesia filios suos avertere studet ab illis in suarum animarum iacturam contrahen- dis. His vestrum aliorumque sodalium antisti- tum et parochorum erit, in erudiendis sive pri- vatim sive publice fidelibus, flagrantiori in po- sterum zelo doctrinam et leges, ad connubia eadem pertinentes,

commemorare, accuratamque earum custodiam iniungere. Haec omnia ex spectata vestra religione, fide et in hanc b. Petri Cathedram reverentia, Nobis certissime polli- centes, caelestis auxilii auspicem et paternae Nostrae caritatis testem apostolicam benedictio- nem vobis universisque collegis vestris, cum proprio cuiusque grege communicandam, per- amanter impertimur.

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die trigesima aprilis millesimo octin- gentesimo quadragesimo primo, pontificatus Nostri anno decimo primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.